

1501849-74.2022.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/11/2022
... 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501849-74.2022.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501849-74.2022.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2153868/2022 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 25411552 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2153868 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2153868/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Thiago de Moraes
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

THIAGO DE MORAES, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 15h50min, na Avenida Jaime Cheque, 483, Parque Nossa Senhora das Dores II, nesta cidade e comarca de Limeira, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de "maconha", pesando cerca de 1,2g (um grama e dois decigramas), e 31 (trinta e uma) porções de "cocaína", pesando cerca de 22,9g (vinte e dois gramas e nove decigramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 172), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 179/180.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2022 (fl. 193).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 247/251), enquanto a Defensoria Pública pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 277/286).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão acusatória procede.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fl. 03), do auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), do boletim de ocorrência (fls. 33/35), do auto de constatação preliminar (fls. 27/30), das fotografias (fls. 22/25), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 124/126), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, o Policial Civil Ricardo Alfredo Coelho alegou que estava na viatura descaracterizada, pelo local dos fatos, quando notou o réu vender drogas para uma pessoa. Assim, passou a realizar as filmagens, conseguindo flagrar outra venda. Os outros policiais foram informados e abordaram o acusado, que jogou duas porções de "cocaína" no chão. Após, foram localizadas mais 29 (vinte e nove) porções idênticas no para-choque de um veículo, para onde o acusado sempre se deslocava. Indagado, o réu negou o tráfico.

Nesse exato sentido foi o depoimento da Agente Policial Jane.

Yanne Talita de Moraes, irmã do acusado, aduziu que o réu havia acabado de realizar uma cirurgia, poucos dias antes. Negou que o réu fosse traficante, mas somente usuário de entorpecentes.

Na delegacia em édito, o acusado Thiago negou os fatos, dizendo que foi ao local apenas para comprar drogas. Acrescentou que não conhece os policiais que o prenderam.

Note-se que o depoimento do réu se quedou absolutamente isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos Policiais Militares.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais militares, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do

dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, o local e as circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas, seu modo de acondicionamento, bem como o relato dos Policiais, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Curial assinalar que, mesmo se verdadeira a alegação de que é usuário, tal condição não é idônea, de per si, a excluir a prática do comércio espúrio, não sendo raros os casos em que, para manter e sustentar o próprio vício, o indivíduo concomitantemente realize a venda de entorpecentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Pretendida absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas - Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Condenação mantida - Pena bem dosada - Réu reincidente específico - Confissão não verificada - Exegese da súmula nº 630, do STJ - Minorante inaplicável ante a recidiva - Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500179-76.2019.8.26.0232; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Crime de resistência caracterizado. Disparo de arma de fogo contra os policiais. Da mesma forma, crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano configurado. Dosimetria não merece reparo. Aplicação do redutor mantida à míngua de apelo ministerial. Regime fechado bem fundamentado para o tráfico. Regime semiaberto mantido para os delitos apenados com detenção. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002419-41.2017.8.26.0537; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, g.n.)

Por conseguinte, infere-se que o conjunto probatório amealhado é uníssono, seguro e harmônico, sendo a condenação medida imperativa.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis, sendo a pena-base estabelecida no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em face da reincidência (processo nº 3009229-89.2013.8.26.0320, fls. 39/40), agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não incidem atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento. A reincidência, por outro lado, veda o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, e do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, tendo em vista o montante de pena imposta, a reincidência e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o réu THIAGO DE MORAES, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos

e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial, a reincidência e a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA